

권 고

1. 제 목 : 근무환경 개선 등에 관한 사항

2. 관계기관 : 대전보훈병원

3. 내 용

가. 업무개요

대전보훈병원에서는 밝고 건전한 직장 분위기 조성과 공정하고 합리적 인력 운영을 위해 힘쓰고 있으며, 직원의 경력 및 능력을 고려하고 환자 상태를 반영한 인력 배치로 보다 효율적인 업무 수행을 위하여 노력하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

우리 공단 「직장 내 괴롭힘 예방지침」 제4조(직장 내 괴롭힘 행위의 금지)에 따르면 임·직원이 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 하지 않도록 정하고 있고, 제5조(금지된 직장 내 괴롭힘 행위)에서는 욕설이나 폭언 등 구체적 금지행위를 규정¹⁾하고 있습니다.

또한 고용노동부 「직장 내 괴롭힘 판단 및 예방·대응 매뉴얼」 Ⅲ.직장내 괴롭힘의 판단에 따르면 주요판단 요소로 행위자, 피해자, 행위장소, 행위요건을 들고 있고 이러한 요소를 구체적인 사정을 참작하여 종합적으로 판단하도록 정하고 있습니다.

따라서 공단 소속기구에서 직장 내 괴롭힘을 호소하는 직원이 있을 때에는

1) 괴롭힘 금지 행위:

1. 신체에 대하여 폭행하거나 협박하는 행위
2. 지속·반복적인 욕설이나 폭언
3. 다른 직원들 앞에서 또는 온라인상에서 모욕감을 주거나 개인사에 대한 소문을 퍼뜨리는 등 명예를 훼손하는 행위
4. 합리적 이유 없이 반복적으로 개인 심부름 등 사적이 용무를 지시하는 행위
5. 합리적 이유 없이 업무능력이나 성과를 인정하지 않거나 조롱하는 행위
6. 집단적으로 따돌리거나, 정당한 이유 없이 업무와 관련된 중요한 정보 또는 의사결정 과정에서 배제하거나 무시하는 행위
7. 정당한 이유 없이 상당기간 동안 근로계약서 등에 명시되어 있는 업무와 무관한 일을 지시하거나 근로계약서 등에 명시되어 있는 업무와 무관한 허드렛일만 시키는 행위
8. 정당한 이유 없이 상당기간 동안 일을 거의 주지 않는 행위
9. 그 밖에 업무의 적정범위를 넘어 직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위

해당 직원의 고충사항에 대하여 구체적인 사항을 참작하여 종합적으로 판단하여야 하며, 판단 결과에 따른 필요 조치를 검토할 필요가 있습니다.

다. 감사결과 확인된 사항 및 판단

1) 감사결과 확인된 사항

① ‘보고 부실 지적 괴롭힘’ 주장 관련

대전보훈병원 소속으로 ◎●실에 근무했던 직원A는 ‘21. 3. 25. E.O Gas 카트리지 보관함이 잠겼을 때 잠긴 사항을 해결하려고 노력했으나 해결되지 않자 이를 다음 근무자에게 인계 후 퇴근하였고, 그날 오후에는 언니의 교통사고로 응급실에 있는데 소속부서 직원B 과장이 전화로 Gas 카트리지 보관함 업체 소재지가 ‘인천’이라는 사항을 보고하지 않고 퇴근하였다며 보고가 부실하다는 취지로 아래와 같이 발언하였다고 주장하고 있습니다.

“본인은 시시콜콜, 토씨까지 보고하는 법을 아는데 그렇지 못하다. 그것이 원칙이다. 보고를 누락한다.” (직원B 과장의 갑질 발언 신고 내용)

보고부실 지적과 관련하여 제출된 직원A와 직원B의 통화 녹취내용을 들어 보면, 대화의 분위기는 일방적·고압적 분위기의 대화상황은 아니며, 직원A가 주장하는 직원B의 갑질발언 신고 내용과 달리 대화의 순서는 ‘보고를 해주고 가는 것이 원칙이다’ 라는 얘기가 먼저 나오고 이후 직원A가 원칙을 지키지 않은 거냐고 되물어보자, 직원B는 병동에서 시시콜콜해도 토씨까지 얘기를 하고 가도록 교육을 받으며 배웠다고 직원A의 원칙준수 관련 질문에 직원B가 답변을 하는 상황으로 확인 되었으며, 직원B는 직원A가 업체가 원거리 ‘인천’에 있다는 사항을 다른 직원으로부터 들었으면서도 보고하지 않고 퇴근하여, 해결방법을 헤매게 되면서 아쉬운 마음에 발언한 사항이라고 당시의 발언 경위에 대한 사유를 설명하였습니다.

② ‘부당한 연차 사용 간섭 괴롭힘’ 주장 관련

직원A는 보고부실 지적을 했던 ‘21. 3. 25. 퇴근하면서 교통사고가 난 언니를 돌보기 위해 연차를 사용할 수도 있다며 퇴근하는데 직원B는 동생이 대신하여

병원에 가는 것이 가능한지 물어보았고, 그날 저녁 23시 32분에 문자로 연차 신청을 하였는데(발신문자의 1이 없어지는 것으로 상대방이 확인한 것으로 판단), 직원B가 신청 내용을 확인했으면서도 뒤늦은 새벽 2시59분에 ‘여지는 두셨어도 가능한지 상의가 먼저 아닐까요’ 라고 메시지를 보내며 본인을 괴롭혀 진료를 받는 등 피해를 입었다고 주장하고 있습니다.

해당 직원B는 이전 업무(행정과장) 수행 시 직원A와의 친분으로 그 가족에 대해 알고 있었고, 동생의 경우 프리랜서로 상대적으로 시간이 자유로워 교통사고가 난 가족(직원A의 언니)의 간호가 가능할 수도 있겠다는 생각에 물어본 사정이며, 직원A가 23시 32분 휴대폰 문자로 메시지를 보냈을 때 본인은 잠을 자다가 새벽 3시 전후에야 확인하고 답문을 보냈으며, 사전에 연차를 올려달라는 상의도 없이 과장에게 (연차 사용일 28분전에) 연차를 대리 입력해달라는 취지로 아이디, 패스워드만 적어 보내서 무례하다 생각되었다고 하는 등 쌍방간 주장은 대치되며 직원B가 문자를 실제로 확인한 시간이 언제인지는 객관적 확인이 불가능합니다.

또한 ‘21. 3. 26.에는 직원B 외에 근무표상에 기록된 직원 5명중 1명(직원C)은 사전에 계획된 연차가 있었고, 직원A가 당일에 추가 신청한 연차까지 합하여 2명이 연차휴가를 사용한 것으로 확인되었습니다.

이와 관련하여 같은 근무지에서 근무하는 직원들은 소속 부서(◎●실)는 한 사람이 휴가를 가면 업무 부담이 가중되기 때문에 협의하는 사항은 있지만 평소 직원B가 부당하게 통제하는 사항은 한 번도 없었으며, 연차 휴가를 말해달라는 요구를 받은 사실도 없고, 매달 근무표를 작성하지만 직원이 갑자기 연차를 쓸 경우에는 업무시간 조율이 필요하다고 진술하였습니다.

③ ‘보고 회피 괴롭힘’ 주장 관련

직원A는 공적물품(기부받은 마스크, 레벨D 방호복, 글로브 등) 재고관리가 부실하여 현황 조사 후 보고하려면 소속 과장인 직원B가 “지금 못 본다”며 보고를 회피하며 괴롭혔다고 주장하고 있습니다.

보고 회피 주장과 관련하여 직원B는 처음 온지 얼마 안 되었을 때 물품을 당장 발주해야 하는 업무도 있었고, 우선순위가 더 시급한 업무라고 생각되는

사항들이 있어 나름의 순서를 정하여 업무를 처리하였던 것이지 거부한 것이 아니며 사정상 미룬 것이라고 진술하였고, 같은 근무지의 직원들도 직원B가 업무사항에 관하여 보고 시 보고를 받지 않고 회피하는 일을 보거나 들은 사실이 없다고 진술하였습니다.

또한 인사 경력 사항을 확인한 결과, 직원B는 '21. 1. 11. ◎●실에 처음 근무를 시작한 것으로 확인이 되며, 공적물품 재고관리는 코로나 등 특수 상황으로 기부된 물품을 관리하는 것으로 직무지침서에 정의²⁾된 ◎●실 업무의 부가적 업무로 분류되는 것으로 확인됩니다.

④ '책임 전가 괴롭힘' 주장 관련

직원A는 직원B의 업무를 돕기 위해 엑셀을 이용한 재고 파악을 하던 중 재고물품별로 관리되는 EDI³⁾ 코드가 틀리면서 엑셀 함수가 적용되지 않아 재고 조사 수량이 틀린 사항을 직원B가 직원A의 업무인 양 책임을 전가하였다고 주장하고 있습니다.

이와 관련, 직원B는 EDI코드가 중요하지 않다는 것이 아니라, 물품 발주를 위해서는 당장 단가를 맞춰나가는 것이 급한데 본인이 전문분야로 했던 ◆◇관련 사항(EDI)만 집중적으로 얘기하는 것이 맞지 않다고 생각하여 '◆◇실 얘기는 그만하자'고 한 사항이며, 책임전가라는 주장과 관련된 사항은 특별히 기억나는 것이 없다고 진술하였으며, 같은 부서 근무 직원들은 직원B가 업무수행 중 발생하는 일에 대하여 책임을 전가하는 행위를 보거나 들은 사실이 없다고 동일하게 진술하였습니다.

◎●실에서 관리하는 물품은 EMR 재고관리 프로그램을 통하여 재고관리업무를 수행하고 있고, 재고 물품의 고유식별은 EMR 재고물품코드로 관리하여 발주, 입고, 출고 등 재고관리 업무를 수행하며, EDI코드는 ◆◇업무 수행 시 청구업무 수행을 위해 반드시 필요한 사항으로 중요한 기준코드가 될 수 있으나, 재

2) 「직무지침서」 업무 개요 : 병원에서 사용되는 진료재료를 청구, 수령, 불출, 출납, 재고관리 및 사용 실적을 분석하고 병동, 특수부서 외래에 필요한 진료재료를 가공, 포장하여 멸균 및 불출하며 진료에 필요한 수술기구 및 수술포 등 기타 재료를 멸균하여 공급

3) **EDI(Electronic Data Interchange)** : 기업간에 데이터를 효율적으로 교환하기 위해 지정한 데이터와 문서의 표준화 시스템으로, 심평원에서는 의약품에 대한 청구업무를 위해 개별 의료기관과 심평원 EDI 코드로 자료 교환 업무 수행

고관리 측면에서는 EDI코드가 ◆◇업무에서의 중요성만큼 엄격히 관리되고 있지는 않는 실정이며, 기타 직원B가 책임을 전가한 행위로 판단할 객관적 진술이나 근거는 확인되지 않았습니다.

⑤ ‘폭언 등 갑질 괴롭힘’ 주장 관련

직원A는 ‘20.7월 ◆◇과 진정으로 본인이 ◆◇ 부서를 나오게 되었을 때⁴⁾ 인수인계를 받는 간호사 직원D가 업무수첩을 달라, EMR◆◇업무 권한을 유지시켜 줄 테니 ◆◇업무를 해 달라 요구하였고, ‘20. 7. 29 전화통화 시 직원A가 업무자료를 삭제하였다며 ‘비상식적이다’ 라고 폭언하였다고 주장하고 있습니다.

이와 관련 해당 직원은 업무수첩을 달라고 하거나, ◆◇업무를 해달라고 한 사실은 없으며, 업무와 관련하여 그룹코드를 만들어야하는 상황에서 직접 그룹코드를 생성해보다가 잘 되지 않아서 직원A에게 그룹코드 생성에 대해 요청한 사실은 있으나 직원A가 EMR ◆◇관련 화면에 접근이 어렵다고 하여 도움을 받지 못하였고, ‘비상식적이다’라는 발언은 기억나지 않지만 직원A에게 업무자료를 찾아봐도 없다는 취지로 발언했던 거 같다고 진술하는 등 쌍방의 주장이 일치되지 않는 상황에서 폭언 등 갑질로 명백히 판단할 수 있는 객관적 증거는 확인되지 않았습니다.

2) 판단

대전보훈병원 ◎●실 진정과 관련하여 직장 내 괴롭힘의 판단요건인 행위자, 피해자, 행위 장소, 행위요건을 살펴보았을 때 직원A가 피해를 호소한 사항은 직장 내 괴롭힘으로 일부 포섭될 가능성이 있는 행위라 할 것이나 판단을 보다 명확히 하기 위하여 고용노동부 「직장 내 괴롭힘 판단 및 예방·대응 매뉴얼」에 따라 행위요건의 성립여부를 결정하는 3가지 핵심요건의 충족여부 등을 검토하여 종합적으로 판단할 필요가 있습니다.

① 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위 이용과 관련하여 직원B와 직원A는 ◎●실 과장 및 소속 직원으로 지위의 우위관계가 성립하며 관계에 있어서는 직

4) ‘20.7월 진정 : 직원A 간호사와 ○과장이 직장 내 괴롭힘 진정으로 신고되어 ○과장은 ‘감봉’ 처분, 직원A는 ‘경고’처분을 받았으며 이후 두 직원은 해당 부서에서 타부서로 전보 조치

원A 스스로 직원B가 후배라고 말한 사정, 녹취된 대화에서도 직원A가 말을 놓거나 편하게 서로가 말하는 상황 등을 감안 시 직원B가 지위의 우위는 명확하나, 관계의 우위로 단정하기는 어려워 보이며, 피진정인들과 관련된 다른 신고 내용과 관련해서도 궁극적으로 지위 또는 관계의 우위를 이용해 괴롭힌 사항으로 판단할 객관적이고 명백한 근거는 확인되지 않습니다.

② **업무상 적정범위를 넘을 것과 관련된 사항은 문제행위가 업무관련성이 있는 상황에서 발생할 필요가 있으며, 해당 행위가 그 필요성이 인정되지 않거나 그 행위 양태가 사회 통념에 비추어볼 때 상당하지 않다고 인정될 수 있어야 하나,** 직원A가 주장하는 사항은 부서업무 운영을 위해 담당자로부터 업무 사항을 보고받아야 하거나, 원활한 근무 운영을 위해 소속 직원의 근무여부를 알고 업무 시간을 조율해주어야 하는 사항, 소속부서 고유 업무(재고물품의 수불 관리) 수행을 위해 나름의 우선순위를 정하여 업무를 처리한 사정, 업무처리가 잘되지 않아 업무와 관련된 요청을 한 사항 등으로 그 필요성과 당위성이 인정되는바 사회통념에 어긋난 업무상의 적정범위를 넘어선 가해 행위로 판단하기는 곤란합니다.

③ **신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위와 관련된 사항은** 직원A가 괴롭힘 등으로 정신적 고통을 받아 정신과 진료와 치료를 받고 있다고 의무기록을 제시하여 치료사실과 고통을 받고 있는 것은 사실로 판단되나, 그 인과관계와 행위주체가 명확하게 확인되지 않으며, 피해를 주장하는 내용들이 객관적·일반적으로 평균적인 사람의 입장에서 신체적·정신적 고통 또는 근무환경 악화가 발생할 수 있는 행위로 충분히 공감·인정할 수 있는 명백한 근거는 확인되지 않습니다.

결론적으로 직장 내 괴롭힘의 성립여부를 결정할 때 행위의 내용 및 정도, 행위가 단기간의 것인지 또는 계속적인 것인지 여부 등의 구체적인 사정을 참작하여 위의 사항들을 종합적으로 고려하여 판단하여야 하는데, 신고 내용들의 괴롭힘의 정도가 사회통념상 그 정도가 상당하다고 인정될 수준에 이르지 못하여 **직장 내 괴롭힘에 해당되기 어렵다**고 사료되지만, 해당 직원이 주장하는 고충을 완화하고

건강한 직장생활을 회복할 수 있는 조치를 취하여 조직 운영이 안정화될 수 있는 방안을 강구할 필요가 있습니다.

4. 조치할 사항

○ 대전보훈병원장은

- 직장 내 괴롭힘 피해를 주장하는 직원의 고충을 완화하고 부서 내 적응을 도울 수 있도록 해당 직원의 여건을 종합적으로 고려하여 업무 조정 등 필요한 조치를 하시기 바랍니다. (권고)